

אפולו פאוור בע"מ

("החברה")

5 ביוני, 2025

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה לאישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) של החברה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

בהמשך לדיווחים המיידים של החברה¹, לרבות אודות החלטת בית המשפט המחוזי נצרת מיום 5.6.2025 (פר"ק 64712-05-25), ובהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התש"ס-2002 ("תקנות פשרה או הסדר"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), מתכבדת החברה להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים ב- 26 ביוני, 2025, במשרדי ש. הורוביץ ושות' ברחוב אחד העם 31, תל אביב, בשעה 09:30 ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם לא ימצא מנין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד הנקבע לאסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ותתקיים ב- 3 ביולי, 2025, באותה השעה ובאותו המקום.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום באסיפה ועיקרי ההחלטות המוצעות

1.1 אישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 7) על פי סעיף 350 לחוק החברות

1.1.1. רקע:

1.1.1.1. החברה הנפיקה את כתבי האופציה (סדרה 7) (מספר נייר ערך 1214733) ("כתבי

האופציה (סדרה 7)") על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 8 בדצמבר, 2024

("דוח הצעת המדף")².

נכון למועד זה, קיימים במחזור 2,099,580 כתבי אופציה (סדרה 7) אשר נרשמו למסחר בבורסה על פי דוח הצעת המדף. כל אחד מכתבי האופציה (סדרה 7) ניתן למימוש למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, כאשר מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) עומד על 625 אג' (לא צמוד). בהתאם לדוח הצעת המדף, תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) הינה ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד ליום 10.9.2025 (כולל). כתב אופציה (סדרה 7) אשר לא ימומשו עד למועד האמור, יפקע ויהיה בטל ומבוטל.

יתר תנאי כתבי האופציה (סדרה 7) מפורטים בדוח הצעת המדף.

¹ מיום 22.5.2025 (מס' אסמכתאות 036341-01-2025 ו- 036512-01-2025) ומיום 5.6.2025 (מס' אסמכתא 040399-01-2025), אשר נכללים בזאת על דרך ההפניה.

² (מס' אסמכתא: 622865-01-2024), אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.1.1.2. הכדאיות במימוש כתבי האופציה (סדרה 7) במחיר המימוש הקיים (סדרה 7) נמוכה והסיכוי שהחברה תגייס באמצעותם כספים עד מועד הפקיעה הקיים (סדרה 7) נמוך ביותר.

1.1.1.3. לאור מצב דברים זה, ביום 22.5.2025, החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור בית המשפט להסדר המוצע (סדרה 7), על פי סעיף 350 לחוק החברות, על תיקון כתבי האופציה (סדרה 7) של החברה בהתאם לתנאי ההסדר המוצע (סדרה 7) כמפורט בסעיף 1.1.2 להלן.

החלטת דירקטוריון החברה לפנות לבית המשפט נעשתה לאור הוראות סעיף 5.2.10 לדוח הצעת המדף, לפיהן לא ניתן לשנות את מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) למעט במסגרת הליך של הסדר או פשרה אשר אושר על ידי בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות.

1.1.1.4. ביום 22.5.2025, הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בנצרת בקשה, לפי סעיף 350 לחוק החברות ולפי תקנות פשרה או הסדר, בין היתר, למתן צו לכינוס אסיפות כלליות נפרדות של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), כתבי האופציה (סדרה 8) ושל בעלי המניות של החברה לצורך אישור שינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) בהתאם להסדרים המוצעים (כהגדרת מונח זה בסעיף 1.2.2 להלן) ("הבקשה לזימון אסיפות").

1.1.1.5. ביום 5.6.2025, נעתר בית המשפט המחוזי בנצרת לבקשה לזימון אסיפות, והורה על כינוס אסיפות כלליות נפרדות כאמור בבקשה לזימון אסיפות ("ההחלטה על כינוס אסיפות").

1.1.1.6. לפרטים נוספים אודות הבקשה לזימון אסיפות וההחלטה על כינוס האסיפות, ראו דיווחיה המידיים של החברה ביחס להסדרים המוצעים, המפורטים בה"ש 1.

1.1.2. ההחלטה המוצעת

מוצע לאשר הסדר שעניינו שינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 7), בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות ובהתאם לתקנות פשרה או הסדר, כמפורט להלן ("ההסדר המוצע (סדרה 7)"):

הפחתת מחיר המימוש הקיים של כתבי האופציה (סדרה 7) ל- 430 אג' (לא צמוד) ("הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7)").

לא יחול כל שינוי נוסף בתנאי כתבי האופציה (סדרה 7).

לעמדת החברה, תוצאת ההסדר המוצע מהווה הטבה למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), מבלי שתהיה פגיעה בבעלי מניות החברה ו/או בנושיה.

1.1.3. התמורה והדרך שבה נקבעה

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את ההסדר המוצע (סדרה 7), והכל בהתאם לנימוקים המנויים בסעיף 1.1.5 להלן.

1.1.4. עסקאות דומות

במהלך השנתיים שקדמו למועד אישור ההסדרים המוצעים על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, החברה לא התקשרה עם בעלת השליטה בה בעסקאות דומות או בעסקאות מסוגן של ההסדרים המוצעים, או בעסקאות כאמור עם אדם אחר שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, ואין עסקאות כאמור שהינן בנות תוקף נכון למועד אישור ההסדרים המוצעים על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון.

1.1.5. תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סברו כי ההסדרים המוצעים הינם לטובת החברה, לבעלי מניותיה ולמחזיקי האופציה (סדרה 7) ומחזיקי האופציות (סדרה 8), מהנימוקים העיקריים המפורטים להלן:

1.1.5.1. המועד האחרון למימוש כתבי האופציה (סדרה 7) חל ביום 10.9.2025 (כולל) ומחיר המימוש של כל כתב אופציה (סדרה 7) עומד על סך של 625 אג' (לא צמוד).

1.1.5.2. המועד האחרון למימוש כתבי האופציה (סדרה 8) חל ביום 10.3.2026 (כולל) ומחיר המימוש של כל כתב אופציה (סדרה 8) עומד על סך של 835 אג' (לא צמוד).

1.1.5.3. המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד אישור הדירקטוריון הינו 273 אג'. שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 21.5.2025 עמד על כ- 278 אג'. השוואה בין מחיר המימוש הקיים של כתבי האופציה (סדרה 7) ו- (סדרה 8) לבין המחיר הממוצע ושער הנעילה כאמור מראה כי הסבירות למימוש כתבי האופציה (סדרה 7) ו- (סדרה 8) עד המועד האחרון למימוש הינה נמוכה וכי נכון למועד זה לא קיימת כדאיות כלכלית למימושם.

1.1.5.4. היה וימומשו כתבי האופציה (סדרה 7) ו- (סדרה 8) של החברה, יביא הדבר להזרמת הון נוסף לחברה, ללא עלויות נוספות כלשהן, ויתרום לחיזוק בסיס ההון שלה.

1.1.5.5. גיוס הון על דרך של מימוש כתבי אופציה (סדרה 7) ו- (סדרה 8) הינה אפשרות גיוס זולה ומשתלמת, שכן החלופה של גיוס הון על פי תשקיף, כרוכה בעלויות ניכרות, גבוהות באופן משמעותי מהעלויות הכרוכות בהפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה על פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות.

1.1.5.6. להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, במקרה בו מחירי המימוש הקיימים לא יופחתו, ולאור הסבירות הנמוכה שכתבי האופציה ימומשו עד למועדי הפקיעה הקיימים, כתבי האופציה (סדרה 7) ו- (סדרה 8) יפקעו מבלי שיעלה בידי החברה לגייס כספים כלשהם באמצעותם.

1.1.5.7. בידי החברה כתב התחייבות חתום בידי שלושה בעלי מניות (וסטאר אחזקות בע"מ, ישי מור ויוסף מור) המחזיקים ביחד בכ- 60.8% (1,275,750 יחידות) מכלל כתבי האופציה (סדרה 7), אשר בגדרו התחייבו שלושה באופן בלתי חוזר לממש את מלוא כתבי האופציה (סדרה 7) שבידיהם, אם החברה תודיע להם טרם תוקפת המימוש כי היא זקוקה לכספי המימוש לצורך המשך פעילותה. זאת בכפוף להפחתת מחיר

המימוש ל- 430 אג' (לא צמוד) לכל כתב אופציה (סדרה 7), בהתאם להסדר המוצע. הנסיבות אלה מובן כי אישור ההסדר המוצע צפוי לאפשר לחברה לגייס הון משמעותי.

1.2. אישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 8) על פי סעיף 350 לחוק החברות

1.2.1. רקע:

1.2.1.1. החברה הנפיקה את כתבי האופציה (סדרה 8) (מספר נייר ערך 1214741) ("כתבי האופציה (סדרה 8)") על פי דוח הצעת המדף.

נכון למועד זה, קיימים במחזור 1,749,650 כתבי אופציה (סדרה 8) אשר נרשמו למסחר בבורסה על פי דוח הצעת המדף. כל אחד מכתבי האופציה (סדרה 8) ניתן למימוש למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, כאשר מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 8) עומד על 835 אג' (לא צמוד). בהתאם לדוח הצעת המדף, תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 8) הינה ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד ליום 10.3.2026 (כולל). כתב אופציה (סדרה 8) אשר לא ימומשו עד למועד האמור, יפקע ויהיה בטל ומבוטל.

יתר תנאי כתבי האופציה (סדרה 8) מפורטים בדוח הצעת המדף.

1.2.1.2. הכדאיות במימוש כתבי האופציה (סדרה 8) במחיר המימוש הקיים (סדרה 8) נמוכה והסיכוי שהחברה תגייס באמצעותם כספים עד מועד הפקיעה הקיים (סדרה 8) נמוך ביותר.

1.2.1.3. לאור מצב דברים זה, ביום 22.5.2025, החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור בית המשפט להסדר המוצע (סדרה 8), על פי סעיף 350 לחוק החברות, על תיקון כתבי האופציה (סדרה 8) של החברה בהתאם לתנאי ההסדר המוצע (סדרה 8) כמפורט בסעיף 1.2.2 להלן.

החלטת דירקטוריון החברה לפנות לבית המשפט נעשתה לאור הוראות סעיף 5.2.10 לדוח הצעת המדף, לפיהן לא ניתן לשנות את מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 8) למעט במסגרת הליך של הסדר או פשרה אשר אושר על ידי בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות.

1.2.1.4. לפרטים בדבר הבקשה לזימון אסיפות ובדבר ההחלטה על כינוס אסיפות ראו סעיפים 1.1.1.4-1.1.1.5 לעיל.

1.2.2. ההחלטה המוצעת

מוצע לאשר הסדר שעניינו שינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 8), בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות ובהתאם לתקנות פשרה או הסדר, כמפורט להלן ("ההסדר המוצע (סדרה 8)"), וביחד עם ההסדר המוצע (סדרה 7), "ההסדרים המוצעים":

הפחתת מחיר המימוש הקיים של כתבי האופציה (סדרה 8) ל- 470 אג' (לא צמוד) ("הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 8)").

לא יחול כל שינוי נוסף בתנאי כתבי האופציה (סדרה 8).

לעמדת החברה, תוצאת ההסדר המוצע מהווה הטבה למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8), מבלי שתהיה פגיעה בבעלי מניות החברה ו/או בנושיה.

1.2.3. התמורה והדרד שבה נקבעה

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את ההסדרים המוצעים, והכל בהתאם לנימוקים המנויים בסעיף 1.1.5 להלן.

1.2.4. עסקאות דומות

לפרטים בדבר עסקאות דומות ראו סעיף 1.1.4 לעיל.

1.2.5. תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

לתמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ראו סעיף 1.1.5 לעיל.

2. האישורים הנדרשים

2.1 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את ההחלטות שעל סדר היום פה אחד בישיבותיהם מיום 22.5.2025.

2.2 בדיון ובהצבעה בועדת הביקורת השתתפו ה"ה זיו ארז (דח"צ), ורד רז-אביו (דח"צית) וליאור וידר (דירקטור בלתי תלוי).

2.3 בדיון ובהצבעה בדירקטוריון החברה השתתפו ה"ה יום טוב סמיה (יו"ר), זיו ארז (דח"צ), ורד רז-אביו (דח"צית), ליאור וידר (דירקטור בלתי תלוי), עודד רוזנברג (מנכ"ל ודירקטור), ערן מימון (סמנכ"ל טכנולוגיות ודירקטור) ורפאל קסטן (דירקטור).

2.4 לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כאמור, ההסדרים המוצעים כפופים לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, כמפורט בדוח זה, ברוב המפורט בסעיף 3 להלן, ואישור אסיפות כלליות נפרדות של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) של החברה, אשר זימון מפורסם על ידי החברה בד בבד עם פרסום דוח זה, ואשר צו לכינוס התבקש בבקשה לזימון אסיפות שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת, כמפורט בסעיף 1.1.1.4 לעיל.

2.5 בנוסף, כפופים ההסדרים המוצעים לאישור בית המשפט, אשר בקשה לאישורם תוגש לאחר כינוסן של האסיפות הכלליות ובכפוף לאישורן את ההסדרים המוצעים.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

3.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום היינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההסדר המוצע (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (1) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

סיווג בעל מניות כבעל עניין אישי עודף

משתתף באסיפת בעלי המניות בחברה שהינו בעל החזקה מהותית בכתבי האופציה (סדרה 7) ו/או בכתבי האופציה (סדרה 8), ייחשב כ"בעל עניין אישי עודף", והצבעתו לא תימנה לצורך מניין הרוב הנדרש בקבלת אישור אסיפת בעלי המניות.

לעניין זה:

"החזקה מהותית בכתבי האופציה (סדרה 7) ו/או (סדרה 8)" - תתקיים כאשר שיעור ההחזקה בכתבי האופציה (סדרה 7) ו/או (סדרה 8) של בעל מניות עולה על 70% משיעור ההחזקה במניות החברה של בעל המניות, כהגדרת מונחים אלה להלן;

"שיעור ההחזקה במניות החברה" - שיעור כמות מניות החברה שבידי המחזיק מסך ההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה;

"שיעור ההחזקה בכתבי אופציה (סדרה 7) ו/או (סדרה 8)" - לפי העניין - שיעור כמות החזקות כתבי האופציה שבידי המחזיק מסך כתבי האופציה הרשומים למסחר (לכל סדרה בהתאמה).

בעל מניות המבקש להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום, יציין במקום שנקבע לכך במסגרת כתב ההצבעה או במסגרת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיפים 7 ו-8 להלן בהתאמה, או שיציין עם פתיחת האסיפה הכללית (ככל שבחר להצביע בעצמו או באמצעות מיופה כוח), האם הינו או אינו מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 7) ו/או (סדרה 8) של החברה, וככל שהינו מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 7) ו/או (סדרה 8) של החברה, יפרט את כמות כתבי האופציה (סדרה 7) ו/או (סדרה 8) של החברה שבהם הוא מחזיק.

בעל מניות שלא יסמן האם הינו או אינו מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 7) ו/או (סדרה 8) של החברה ו/או לא יפרט את כמות כתבי האופציה (סדרה 7) ו/או (סדרה 8) של החברה שבהם הוא מחזיק, לא תבוא הצבעתו במניין.

.4

בעלת השליטה בחברה

בעלת השליטה בחברה הינה חברת וסטאר החזקות בע"מ ("וסטאר אחזקות") המוחזקת למיטב ידיעת החברה בחלקים שווים ע"י ה"ה יוסף שבח מור וישי מור. לפרטים בדבר שיעור ההחזקה של וסטאר אחזקות, של מר ישי מור ושל מר יוסף שבח מור בזכויות ההצבעה, בהון המונפק והנפרע של החברה ובכתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) ראו דוח מידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 6.4.2025 (מס' אסמכתא 2025-01-025212) אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. נוכח ההחזקות הנ"ל עשוי להיות לכל אחד מוסטאר אחזקות, יוסף שבח מור וישי מור עניין אישי באישור ההסדרים המוצעים.

.5

שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי ומהות בעניין זה

למיטב ידיעת החברה, אין לאיזה מהדירקטורים עניין אישי באישור ההסדרים המוצעים.

.6

הצבעה באסיפה

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית (כמפורט להלן), בכפוף להוכחת בעלותו במניות החברה במועד הקובע.

בעל מניות רשאי למנות בא כח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באופן אישי ובין באמצעות כתב הצבעה. כל מסמך הממנה בא כוח להצבעה ("**כתב המינוי**"), ייפוי-כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו המאושר

על ידי עורך-דין וכן אישור בעלות, כמפורט להלן, יופקדו במשרדי ש. הורוביץ ושות' בכתובת המפורטת לעיל עד 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור בעלות מאת חבר בורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כהגדרתו להלן, כנדרש לפי התקנות האמורות.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר אל מעונו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

7.

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שתהיינה) כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא במגנ"א, אתר ההפצה של הרשות, בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il; ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת האינטרנט: maya.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד הקובע קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של הרשות, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע (כהגדרתו להלן).

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות המעוניין להצביע בכתב, יציין בטופס את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באסיפה הכללית בהצבעה בכתב, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור הבעלות.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט לעיל, יש להמציא למשרדי ש. הורוביץ ושות' בכתובת המפורטת לעיל עד 4 שעות לפני מועד כינוס כל אסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי ש. הורוביץ ושות'.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. החברה רשאית להמציא לרשות ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.

בנוסף לאמור לעיל, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ההצבעה ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") בקישורית הבאה: <https://votes.isa.gov.il>

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות ההצבעה.

חבר הבורסה יעביר, בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת, ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

כניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון (או אחד מבעליו, בחשבון משותף) וקוד גישה, אשר יופק עבור בעל החשבון על ידי חבר הבורסה. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים של סדר היום, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד ל- 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת ההצבעות") ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

המועד הקובע

9.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו ה- 15 ביוני, 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

המניין החוקי

10.

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, לפחות שני (2) בעלי מניות בעצמם או על ידי באי כח, המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("המניין החוקי").

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום או למועד אחר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה, ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמה נקראה האסיפה הראשונה ("האסיפה הנדחית").

לא נכח באסיפה הנדחית, מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), כמפורט בסעיף 8 לעיל.

הוספת נושא לסדר היום

11.

11.1 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי להגיש בקשה לדירקטוריון החברה בהתאם להוראות לסעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

11.2 בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר זימון זה.

11.3 מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום וכתב הצבעה מעודכנים, וזאת עד 7 ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה.

11.4 אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה זו.

סמכות רשות ניירות ערך

12.

בהתאם לתקנות הצעה פרטית ותקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום פרסום דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח, באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

13.

נציג החברה לטיפול בדוח הינו עו"ד אמיר עסלי ממשד ש. הורוביץ ושות', אחד העם 31, תל-אביב. טל: 03-5670800, פקס: 03-5660974.

עיון במסמכים

14.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, באתר האינטרנט של הרשות ובאתר של הבורסה, כמפורט בסעיף 7 לעיל, וכן במשרדי ש. הורוביץ ושות' בכתובת המצוינת לעיל, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-5670800, וזאת עד למועד כינוס האסיפה כמפורט לעיל.

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

באמצעות: עודד רוזנברג, דירקטור ומנכ"ל